

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/6655

### הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון – הארכת תקופת המעבר), התשפ"ו–2026

תיקון סעיף 171. 1. בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990<sup>1</sup>, בסעיף 171, בהגדרה "תקופת המעבר", במקום "שמונה שנים" יבוא "תשע שנים".

### דברי הסבר

ביום י' באדר התשע"ח (25 בפברואר 2018) נחקק חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 44), התשע"ח–2018 (להלן – תיקון מס' 44), המתקן את חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן–1990 (להלן – חוק הרשות השנייה).

טרם תיקון מס' 44, חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982 (להלן – חוק התקשורת), הסדיר בין השאר, בסימן ט' לפרק ב'<sup>1</sup>, את סמכות מועצת הכבלים והלוויין לתת לערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק התקשורת ("ערוץ שידור בעל מאפיינים ייחודיים כגון : שפה, תרבות או מורשת, המיועד בעיקרו למגזר מסוים בציבור או מוקדש לנושא אחד"), רישיון משדר ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 171 לחוק התקשורת כנוסחו ערב תיקון מס' 44 (להלן – רישיון משדר ערוץ ייעודי).

הערוצים הייעודיים נועדו לתת מענה למגזרים ולנושאים אשר לא זכו בדרך כלל לייצוג הולם באמצעי התקשורת המרכזיים. לנוכח החשיבות המרכזית שיוחסה לערוצים הייעודיים ובהתאם להוראות חוק התקשורת, ערוץ ייעודי היה רשאי לממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת, וזאת כחריג לשאר הערוצים המופצים על גבי תשתיות הכבלים או הלוויין. בהתאם להוראות חוק התקשורת, חויבו בעל רישיון כללי לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין, כהגדרתם בחוק התקשורת, להעביר למנויים את שידורי הערוצים המסחריים וכן את שידורי הערוצים הייעודיים. בחלוף השנים השתנתה מפת שידורי התקשורת, בין השאר, בשל ההתרבות המואצת של תכנים גלובליים ושגשוגן של הרשתות החברתיות. תמורות אלה כרסמו בהיתכנות הכלכלית של הערוצים הייעודיים להמשיך בפעילותם, ולצידן האסדרה הכבדה אשר הוטלה על ערוצים אלה מכוח חוק התקשורת, הקשתה עליהם לעמוד בתחרות ולשרוד.

לפי חוק הרשות השנייה על בעלי רישיונות חלות חובות אסדרה מסוגים שונים. תיקון מס' 44 סיווג את בעלי הרישיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לנתח השוק שלהם, כך שבעלי רישיונות זעירים ובעלי

<sup>1</sup> ס"ח התש"ן, עמ' 59.

רישיונות זעירים ייעודיים יהיו כפופים לחובות מקילות ביחס לחובות שיחולו על שאר בעלי הרישיונות. בסעיף 14 לתיקון מס' 44 הוספו לפרק ד' לחוק הרשות השנייה סימנים ח' ו-ט' שעניינם הוראות לעניין בעלי רישיונות זעירים והוראות מעבר מרישיון משדר ערוץ ייעודי – לרישיון זעיר או לרישיון זעיר ייעודי. בהתאם לקבוע בהוראות המעבר, על בעל רישיון משדר ערוץ ייעודי אשר קיבל רישיון זעיר או רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השנייה לאחר כניסת תיקון מס' 44 לתוקף – יחולו כמה הקלות ביחס לאסדרה החלה על בעלי רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה, וזאת לתקופה קצובה בת חמש שנים (להלן – תקופת המעבר).

מטרת ההסדר שנקבע לתקופת המעבר הייתה לאפשר לערוצים אלה להיערך לאסדרה החדשה שנקבעה בתיקון מס' 44, באופן המצמצם את האסדרה החלה על בעלי רישיונות אלה בתקופת המעבר, בשל היותם בעלי היקף הכנסה מצומצם או בשל ייעודם הציבורי, לפי העניין, ובכך להמשיך לשמור על הפלורליזם והגיוון בתחום שידורי הטלוויזיה בישראל.

ביום ד' באדר התשפ"ג (25 בפברואר 2023), הייתה אמורה להסתיים תקופת המעבר כפי שנקבעה בתיקון מס' 44, ואולם ביום ל' בשבט התשפ"ג (21 בפברואר 2023) הוארכה תקופת המעבר בשנה וחצי – עד יום כ"א באב התשפ"ד (25 באוגוסט 2024), ולאחר מכן הוארכה תקופת המעבר בשנה וחצי נוספת עד יום ח' באדר התשפ"ו (25 בפברואר 2026). פרק הזמן האמור בהארכה האחרונה נקבע מתוך כוונה כי עד יום זה תושלם החקיקה בעניין אסדרת תחום השידורים.

בימים אלו מתנהלים בכנסת דיונים על הצעת חוק של משרד התקשורת לאסדרת תחום השידורים, ואם לא תוארך תקופת המעבר, יחולו על בעלי הרישיונות הזעירים והזעירים הייעודיים חובות האסדרה בדומה לחובות החלות על בעל רישיון לשידורי טלוויזיה מכוח חוק הרשות השנייה. חובות אלה עלולות להכביד ולהקשות על המשך קיומם של בעלי רישיונות כאמור. כיום מדובר בשני ערוצים שהם בעלי רישיון זעיר ושני ערוצים שהם בעלי רישיון זעיר ייעודי כהגדרתם בחוק הרשות השנייה.

כדי לאפשר את המשך פעילותם של ערוצים בעלי רישיון זעיר וזעיר ייעודי בעת הזו במתכונת שבה פעלו עד כה, מוצע להאריך את תקופת המעבר הקבועה בסעיף 171 לחוק הרשות השנייה בשנה נוספת, כך שתוקפה יהיה תשע שנים מיום תחילתו של תיקון מס' 44.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ד באייר התשפ"ו (11.05.2026)